

הסכם הרשאה לרעייה

(להלן הרישיון)

שנערך ונחתם ב- _____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין

ההסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה להתיישבות

בניי המוסדות הלאומיים, רחוב המלך ג'ורג'י 48, ירושלים.

(להלן - "המרשה"),

מצד אחד

לבין

056808795

מס' זיהוי

כח, 1.8

מס' זיהוי

1/16 - 1/16

שכתובתו לצורך חוזה זה היא:

כולם יחד וכל אחד מהם לחוד (להלן - "המורשה")

מצד שני



1. ברישיון זה, "הקרקע" פירושה הקרקע המתוארת להלן:

המקום _____ השטח _____ מ"ר בערך, הכלול בתחום השטח שנמסר למרשה על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור יהודה והשומרון (להלן - "הממונה") בהסכם הרשאה שתוקפו מיום _____ ועד _____.

הקרקע מותחמת לשם זיהוי בצבע כתום בתרשים המצורף לעיל לרישיון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. המרשה מרשה בזאת למורשה להשתמש בקרקע לתקופת ההרשאה למטרת רעייה בלבד.

3. תקופת ההרשאה לרעייה - תקופה המתחילה ביום 01.03.2025 ומסתיימת ביום 01.03.2026 (להלן - "תקופת ההרשאה")

4. בכפוף לאמור בהסכם זה, המרשה לא יגבה דמי רעייה מהמורשה.

5. המורשה מתחייב:

א. לא להעביר לאחר כל זכות מזכויותיו לפי רישיון זה, לא להעביר או למסור לאחר את הקרקע או חלק ממנה, ולא להרשות לאחר לתפוס את הקרקע או חלק ממנה. על מנת להסיר ספק מוצהר בזאת, כי אסור למורשה לשעבד את זכויותיו לפי כתב הרשאה זה בכל צורה שהיא, לרבות על ידי משכון.

ב. לשלם את כל המיסים, ארנונות ושאר תשלומי חובה החלים על הקרקע לפי כל חוק, דין, תקנה או חיקוק אחר, בין שהם חלים על המחזיק ובין שהם חלים על בעל הקרקע.

ג. לא לבצע כל שינוי בקרקע או בחלק ממנה, לא להרוס ולא להקים עליה כל מבנה בין ארעי ובין קבוע, לא לפרק או לקלקל ולא להתקין בקרקע כל מתקן ולא לחבר אליה כל דבר חיבור קבע, לא לחפור בה בורות ולא לעשות כל פעולה הפוגעת העלולה לפגוע בקרקע – אלא בהסכמת המרשה מראש ובכתב ובהתאם לתנאים שיקבע המרשה.

ד. לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות בקרקע או בסביבתה ולמלא אחרי כל הוראות המרשה והרשויות המוסמכות בעניין מניעת שריפות.

ה. לפצות את המרשה, פיצוי מלא, בעד כל נזק שיגרם לקרקע, ובעד כל חבלה ונזק בגוף וברכוש שיגרמו לכל צד שלישי, לרבות שליחי המרשה, כתוצאה מאי-קיום הוראה מהוראות רישיון זה או מאי-קיום כל חוק שהוא, על ידי המורשה, שליחו או סוכניו או על ידי אדם שלישי הנמצא בקרקע בהסכמתו של המורשה.

ו. אם המרשה יחויב לשלם כל סכום שהוא כתוצאה מהפעולות האמורות בסעיף ה' לעיל, מתחייב המורשה להחזיר למרשה תוך 14 יום מתאריך קבלת הדרישה מטעם המרשה כל סכום ששולם על ידיו, כולל הוצאות משפט ושכ"ט.

ז. חשבון שיוגש למורשה על ידי המרשה בקשר לסכומים הנ"ל ישמש הוכחה מספקת לנכונות הסכומים ששולמו - בתנאי שהמרשה יודיע בהקדם למורשה על כל דרישה או תביעה כזו, כדי לאפשר למורשה להגן על זכויותיו.

ח. לא להשקיע בקרקע השקעת קבע או זמנית, למעט השקעה זמנית הדרושה לצורך מימוש המטרה לתקופת ההרשאה.

ט. למען הסר ספק מוצהר בזה על ידי המורשה, כי אין לו ולא תהיה לו כלפי המרשה, כל תביעה שהיא בגין החזר השקעות בקרקע.

6. מובהר בזאת, במפורש, כי אסור למורשה או למישהו אחר מטעמו או ברשותו לעשות כל פעולה מלבד רעייה כמפורט בהסכם זה. המרשה ושליחיו רשאים להיכנס לקרקע ולבדוק בכל זמן המתקבל על הדעת כדי לבחון אם המורשה מקיים את תנאי רישיון זה, אך אין בזה כדי לשחרר את המורשה מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו לפי הוראות כל דין או רישיון זה.

7. המורשה מצהיר בזאת, שידוע לו כי המרשה מסכים להרשות לו את השימוש בקרקע רק בתנאי שההרשאה תוגבל לתקופת ההרשאה ובתנאי נוסף שהקרקע תוחזר למרשה מיד עם תום תקופת ההרשאה.

8. מוסכם ומוצהר, בין הצדדים, כי המרשה רשאי בכל עת, כאשר הקרקע תהיה דרושה לו לביצוע החלטות של מדיניות או לכל מטרה אחרת, להביא רישיון זה לסיומו לפני תום תקופת ההרשאה מבלי שהדבר ייחשב כהפרת הרשאה מטעם המרשה. במקרה זה על המרשה להודיע למורשה על הקדמת מועד סיום ההרשאה בהודעה מוקדמת מראש של לפחות 60 יום ואז על המורשה להחזיר למרשה את הקרקע ללא כל דחוי, כשהיא פנויה מכל אדם ו/או חפץ.

9. אם המורשה לא יחזיר את הקרקע מיד כאמור בסעיפים 8 ו 9 לעיל, תחולנה כל אחת מן ההוראות ו/או התוצאות הבאות, וכולן באחת:

א. המרשה יהא רשאי לתפוס חזקה בקרקע מיד.

ב. מבלי לפגוע בזכויותיו של המרשה, על פי רישיון זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המורשה לשלם למרשה דמי שימוש ראויים, בשיעור של _____ ₪ לכל יום, החל מיום סיום ההרשאה ועד תאריך החזרת הקרקע בפועל לידי המרשה.

ג. הקדים המרשה את תאריך תום תקופת ההרשאה, יהיה המורשה זכאי לדרוש בחזרה מאת המרשה כל סכום יחסי ששולם בתור דמי הרשאה עבור תקופת ההרשאה שבוטלה. לשם מניעת ספק - מוצהר בזאת, כי תביעת המורשה לפי סעיף זה לא תעכב פינוי הקרקע והחזרתה לידי המרשה כאמור לעיל.

10. המרשה רשאי, בעצמו או על ידי אחרים, או להרשות לאדם או גוף אחר, להעביר על פני הקרקע, מעליה או מתחתיה, צינורות מים, תיעול, ביוב, גז חשמל, עמודי חשמל, טלפון ומתקנים דומים. המורשה מתחייב לאפשר לפועלים ולעובדים בעבודות כאמור להיכנס לקרקע ולהוציא לפועל את העבודות הדרושות וכן, את התיקונים שיידרשו מזמן לזמן.

11. מודגש ומובהר בזאת, לשם הסרת כל ספק בעניין, כי אין רישיון זה מעניק למורשה זכות כלשהי בשטח הקרקע פרט לרשות להשתמש בו למטרת רעייה בלבד.

12. אסור למורשה להשתמש בקרקע לרעיית עדר ו/או חיות שלא שייכים לו.

13. הרשות מיועדת אך ורק לרעיית עדר שיש לו אישור בר תוקף מהשירות הוטרינרי במשרד החקלאות. המורשה מתחייב למלא אחר כל הוראות משרד החקלאות והשירותים הוטרינריים הנוגעות לעדר ולטפול בו כגון: סימון רישום, חיסון, ריבוי, הכלאה, האבסה וכיו"ב.

14. אין המרשה אחראי לנזק שייגרם בשטח המרעה, לעדר ו/או למורשה או למי שיימצא במקום מטעמו, והמורשה מוותר בזה על כל תביעה כזו נגד המרשה.

15. היה וההרשאה לרעייה ניתנת בתחום שטח אימונים של צה"ל, תוקף רישיון זה מותנה באישור צה"ל שניתן להשתמש בקרקע למטרת ההרשאה ולתקופת ההרשאה וכן בחתימת המורשה על כתב נטילת אחריות באג"ת, מטכ"ל צה"ל.

16. המורשה מצהיר כי עדרו מונה כיום _____ ראשים לפי הפירוט הבא:

צאן: 142 בקר: _____ אחר: 8 1/2

17. המרשה יהיה רשאי להקטין את שטח הקרקע ו/או לשנות את מיקום הקרקע ע"י משלוח הודעה למורשה, אם וכאשר משרד החקלאות יודיע לו כי מספר הראשים קטן מהנקוב לעיל. ההודעה תשלח למורשה במכתב רשום לכתובת הנקובה לעיל תוך ציון מועד סיום ההרשאה. עוד לעניין זה:

א. עוד לעניין זה, המרשה יהיה רשאי לצמצם בכל עת את שטח ההסכם לרעייה לפי שיקול דעתו הבלעדי, ככל שיתברר כי הסכם הרעייה כולל שטחים שאינם שייכים לממונה וגם אם השטח כאמור נמצא בגבולות הסכם ההרשאה לרעייה כמפורט בסעיף 1 להסכם זה, וזאת ללא כל פיצוי/שיפוי למורשה.

ב. המורשה מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענות תביעות ואו דרישות כלפי המרשה ככל והוא יממש את צמצום השטח כאמור בהתאם להוראות סעיף זה.

18. המורשה מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי המרשה מפרסם באתר האינטרנט שלו נוהל מפורט לגבי הקצאות משנה שנמצאות מחוץ לתחום שיפוט של היישוב, תוך פרסום של כל הפרטים הבאים: שם המורשה, מועד חתימת ההסכם להרשאה לרעייה, סוג ההסכם (רעייה/נטיעות), תקופת ההסכם וכן, מפת ההקצאה וכי לא תהיה לו כל השגה, טענה תביעה או דרישה בעניין זה כלפי המרשה.

19. בנוסף לתנאי ההרשאה דלעיל יחולו התנאים המיוחדים, דלהלן:

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המרשה:

ההסתדרות הציונית העולמית	תאריך החתימה	חתימות
על ידי המוסמכים לחתום בשמה: יוסי חזות מנהל מרחב מרכז- התכנה להתיישבות	29/7/25	ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים. בטחולות וקרקעות

המורשה:

שם פרטי ומשפחה	מספר זיהוי	חתימה
1. זאב זאב	056808595	
2.		

אישור עורך דין

אני הח"מ, מאשר כי ביום 25.7.25 הופיעו בפני יחיד המורשה, ה"ה 25.7.25 ולאחר שזהתי אותם לפי ת"ז, חתמו בנוכחותי על החוזה.

כתובת עורך הדין	חותמת עורך הדין	חתימת עורך הדין
1. זאב זאב (10/3)	צרפתי (מוריס) מ"ש עורך דין מ.ר. 54802 ישוב אלון דב. מרחב בני מיקוד 50618	